

Volkswagen vence no TJSP disputa travada com concessionárias por créditos da ‘tese do século’

Decisão libera montadora de ter que dividir cerca de R\$ 2,3 bilhões obtidos na Justiça

Por **Beatriz Olivon** — De Brasília

20/02/2026 05h02 · Atualizado há 3 horas

Presentear matéria



Fabio Teixeira Ozi: foram as montadoras que pagaram o PIS e a Cofins — Foto: Divulgação

Uma **decisão** do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a devolução de **2,3 bilhões** em **créditos tributários** obtidos com a venda de veículos, conforme definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão.

que dividir com **concessionárias** cerca de R\$ 2,3 bilhões em **ICMS** da **base de cálculo** do **PIS** e da **Cofins**, a Associação dos concessionários de veículos Volkswagen (**Assobrav**) pretende recorrer

A questão sobre a quem cabe o direito a esses créditos de PIS e Cofins atingiu vários setores da economia. No setor de energia, por exemplo, entidades de defesa dos consumidores argumentaram que eles deveriam ser ressarcidos, e não as distribuidoras - que acabaram derrotadas no Judiciário.

Leia também:

[Ala no STF critica decisão de Moraes sobre vazamentos de dados de ministros e familiares](#)

[Mendonça determina que Alcolumbre compartilhe dados da investigação do Banco Master com PF e CPMI do INSS](#)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em agosto do ano passado, o STF negou pedido das distribuidoras e considerou constitucional lei que autoriza a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a definir como as empresas devem ressarcir consumidores por valores referentes a cobranças indevidas de tributos.

No setor automotivo, as concessionárias da Volkswagen, representadas pela Assobrav, vão tentar agora reverter a decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Alegam que pagaram por veículos com os valores de PIS e Cofins embutidos no preço. Porém, os precedentes conhecidos sobre o assunto no tribunal esbarram na Súmula nº 7, que reflete o impedimento de os ministros analisarem provas (AREsp 2733222 e AREsp 3020060).

LEIA MAIS: [STJ decide que Fisco deve aceitar seguro-garantia ou fiança](#)

No processo, citam que outras montadoras fizeram acordo com suas redes de concessionárias para o repasse dos créditos de PIS e Cofins, como Toyota, Kia, Renault/Nissan e Chevrolet. E destacam que, em 2007, a montadora as convocou para discutirem se entrariam com a ação sobre a tese do século. Um e-mail de um executivo da Volkswagen, afirmam, indicaria a decisão de repartir os indêbitos com as concessionárias, porque seriam elas que suportavam a carga tributária.

“

Há uma discriminação claríssima do PIS e da Cofins nas notas fiscais”

processo, cita quatro precedentes em que as decisões toram contrárias ao repasse.

Advogados que atuam na tese apontam pelo menos 30 casos sobre o tema em discussão judicial, envolvendo “algumas dezenas de bilhões de reais”. Apesar desse precedente no TJSP, alegam que existem decisões em diferentes sentidos.

Na decisão da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial da Corte paulista, o relator do caso, desembargador Paulo Roberto Grava Brazil, considera que a repercussão econômica de um tributo ao longo de uma cadeia é “inerente à própria atividade econômica e à fungibilidade do dinheiro”, independentemente de o tributo estar expressamente indicado ou não em nota fiscal, destacado ou não no preço.

“A transferência do encargo financeiro deve ser a transferência sob a perspectiva jurídica. Do contrário, no limite, o consumidor final poderia pleitear reembolsos ou indenizações de parte dos preços que pagou”, afirma ele, no acórdão (processo nº 1028586-84.2023.8.26.0564).

Ainda segundo o desembargador, da perspectiva contratual, a prova documental juntada indica que desde o ano de 2007 as partes conversam a respeito da ação e de suas consequências, mas não existiriam documentos que provem que a montadora reconheceu que as associadas fazem jus a qualquer valor recuperado ou poupado. “Os e-mails e cartas indicam que as partes nunca firmaram algo a respeito do repasse dos valores eventualmente restituídos ou poupados.”

Advogado da Assobrav, Sérgio Terra, sócio do escritório Terra Tavares Advogados, destaca que o julgamento se deu por maioria de votos e opõe um argumento tributário, adotado pelo relator, a um de direito civil, sobre o enriquecimento sem causa, indicado em dois votos vencidos.

Terra afirma que, quando a Volkswagen vende automóvel para uma concessionária, emite uma nota fiscal que tem uma caixinha específica de PIS e Cofins. “Há uma discriminação claríssima. A montadora embutia no preço do carro o PIS e a Cofins. No final, ela levantou o valor do processo que venceu da União e recebeu o dinheiro, mas quem pagou foram as concessionárias”, diz.

Ainda segundo o advogado, quando começou a discussão judicial da tese do século, a Volkswagen entrou com ação para suspender a exigibilidade do crédito tributário e fez depósito judicial, com o dinheiro dela. “Quando ela ganhou, levantou o dinheiro que era dela”, diz Ozzi. “E as concessionárias pediram um pedaço alegando que ela [a montadora] repassou na nota. Mas não repassou na nota, nem no preço do produto.”

Em nota ao **Valor**, a Volkswagen do Brasil informa que “manifesta sua confiança no papel do Poder Judiciário e na importância da segurança jurídica e da previsibilidade para o ambiente de negócios no país”. A montadora, porém, não comentou outros aspectos relacionados ao processo judicial.

Próxima >

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

Ristretto

Torra: ■■■■□ Acidez: ■■■■□ Amargor: ■■■■□ Corpo: ■■■■□ Sugerimos em: Ristretto ou Espresso 40ml Intensidade: ■■■■■■■■■■□□□ 10 sobre 13 Ristretto é o embaixador de ...

Nespresso | Patrocinado

Clique

Auxílio Inglês é aprovado para maiores de 40 anos, saiba como resgatar

Primeira Notícia | Patrocinado

Açafrão: o maior inimigo da visão embaçada (veja como usá-lo)

VisãoForte | Patrocinado

Veja agora

Alarme com câmera Wi-Fi, preço incrível por tempo limitado! (ver preço)

Verisure | Patrocinado



Grupo industrial pede que Suíça conclua acordo com EUA apesar de decisão judicial sobre tarifas

Swissmem afirmou que o governo faria bem em transformar esse acordo preliminar em um pacto juridicamente vinculante porque "é de se esperar que o governo Trump invoque outras leis para legitimar tarifas"

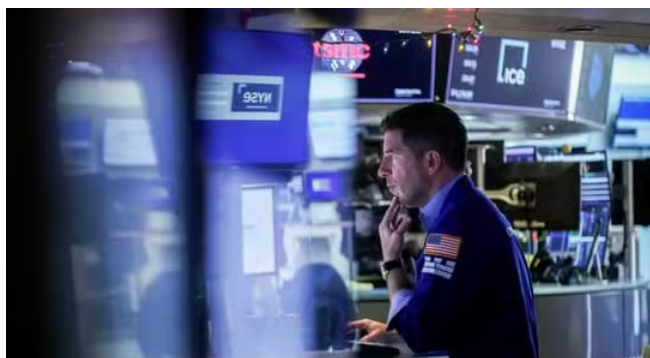
20/02/2026, 15:07 — Em Empresas



Oferta de US\$ 108 bi da Paramount pela Warner supera obstáculo antitruste dos EUA

Paramount, contudo, ainda precisa convencer o conselho de administração e os acionistas da WBD sobre os méritos da sua proposta

20/02/2026, 15:05 — Em Empresas



AO VIVO

Dólar amplia queda e Ibovespa passa a subir após Suprema Corte dos EUA derrubar tarifaço de Trump

Moeda americana já vinha com viés de queda frente ao real, abaixo de R\$ 5,20, em dia em que a divisa brasileira se destaca

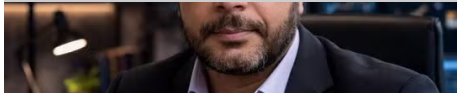
20/02/2026, 14:56 — Em Finanças



Relator diz que devolução de dados de Vorcaro à CPI mista do INSS é 'vitória da transparência'

Para deputado Alfredo Gaspar, decisão de Mendonça fortalecerá trabalho do colegiado

20/02/2026, 14:54 — Em Política



Organização, transparência e plano estratégico facilitam acesso a linhas de financiamento e atraem parceiros

20/02/2026, 14:53 — Em Média É Mais



Análise: Suprema Corte dos EUA salva Trump de si próprio ao derrubar tarifas

Ainda é incerto se a decisão vai gerar alívio imediato na inflação ou se terá impacto nas eleições de meio de mandato, mas por ora elimina um elefante gigantesco da sala do Partido Republicano

20/02/2026, 14:53 — Em Mundo



Indústria alemã busca esclarecimentos sobre acordo UE-EUA após decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas

20/02/2026, 14:47 — Em Mundo



Juíza nos EUA mantém condenação de US\$ 243 mi contra Tesla por acidente fatal com sistema de direção autônoma

Empresa já enfrentou diversos processos semelhantes sobre as capacidades de condução autônoma de seus veículos, mas a maioria foi resolvida mediante acordos ou arquivada sem ir a julgamento.

20/02/2026, 14:38 — Em Empresas

VEJA MAIS

Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

Revistas e Anuários

Seminários

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM

Casa e Jardim

Casa Vogue

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

GQ

Marie Claire

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho

Vogue

[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

